

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה ארבל

פ/556/25

הצעת חוק ויתור על חסינות מפני תביעות לשון הרע (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2022

תיקון חוק איסור 1. בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה–1965¹, בסעיף 13, אחרי פסקה (1) יבוא :
לשון הרע

"(א1) על אף האמור בפסקה (1), הגיש חבר הכנסת תובענה או קובלנה בשל לשון הרע לפי חוק זה, לא יהיו פרסומים שפרסם מוגנים לפי פסקה (1) ויוכלו לשמש עילה למשפט פלילי או אזרחי."

תיקון חוק חסינות 2. בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א–1951², בסעיף חברי הכנסת, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :
זכויותיהם
וחובותיהם

"(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), הגיש חבר הכנסת תובענה או קובלנה בשל לשון הרע לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה–1965 (להלן – החוק), יישא באחריות פלילית או אזרחית לפי החוק לפרסומים."

דבריו הסבר

חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א–1951 (להלן – חוק חסינות חברי הכנסת) קובע בסעיף 1 כלל חשוב בדבר חסינות חברי הכנסת במילוי תפקידם, לפיו חברי הכנסת לא יישאו באחריות פלילית או אזרחית, ויהיו חסינים בפני כל פעולה משפטית בשל הצבעה או בשל הבעת דעה בעל פה או בכתב, או בשל מעשים שעשו אם אלו היו במילוי תפקידם או למען מילוי תפקידם כחברי כנסת. תכלית החסינות היא לאפשר לחברי הכנסת למלא את תפקידם באופן עצמאי לפי מיטב שיקול דעתם למען הציבור מבלי לחשוש שמא מעשיהם או דבריהם ישמשו עילה לפעולה משפטית נגדם. סעיף 13(1) בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה–1965 (להלן – חוק איסור לשון הרע), קובע גם הוא כי פרסום המוגן לפי

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 240.

² ס"ח התשי"א, עמ' 228.

סעיף 1 לחוק חסינות חברי הכנסת לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי.

לצד ההגנה היתרה מפני הליכים משפטיים שמוקנית לחברי הכנסת ניצבת חובה מוסרית שלא לעשות שימוש לרעה בפריבילגיות שניתנות להם, כמי שיכולים לתבוע לפי חוק איסור לשון הרע אך לא להיתבע בגין דברים שאמרו למען מילוי תפקידם. חברי הכנסת הם נבחר ציבור ואינם אך אנשים פרטיים, כמי שבחרו לשרת את הציבור ולשמש כנבחר ציבור, חברי הכנסת עשויים להיות מטרה לביקורת עזה בגין תפקודם ומעשיהם. ניתן להניח כי לעיתים ביקורת זו תהיה מוגזמת או תבוטא בצורה לא ראויה או גסה. למרות זאת, ראוי שמי שזוכה להגנה מפני הליכים לפי חוק איסור לשון הרע יסתייג משימוש שאינו הכרחי בהליכים לפי חוק זה.

לפיכך, מוצע לתקן את חוק חסינות חברי הכנסת ואת חוק איסור לשון הרע ולקבוע כי חבר כנסת שהגיש תובענה או קובלנה לפי חוק איסור לשון הרע לא יזכה עוד להגנת חוקים אלו ככל שעניינם בהגנה מפני הליכים לפי חוק איסור לשון הרע. ויובהר, חבר הכנסת עדיין יזכה להגנת סעיף 1 לחוק חסינות חברי הכנסת מפני הליכים לפי כל חוק אחר. כן, מובהר כי הגנת חבר הכנסת לא תוסר אם גורמי אכיפת החוק יחליטו לנקוט הליכים פליליים בעניין עבירה לפי חוק איסור לשון הרע שנעברה כלפי חבר הכנסת, אף אם ההחלטה התקבלה בעקבות קבלת תלונת חבר הכנסת, זאת בניגוד להגשת תובענה או קובלנה של חבר הכנסת בעניין הפרסומים שפורסמו לגביו אזי ההגנה תוסר.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה ארבל (פ/3959/24).

הצעת החוק זהה לפ/3959/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)